

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 186/2535

ร้อยตำรวจโทอนันต์ อารมณรัตน์

โจทก์

นายเจริญ มะเหหรือมะเห กับพวก

จำเลย

นายเจริญ มะเหหรือมะเห ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายฉลอง อ่อนรักษ์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 26

ความว่า สาเหตุที่จำเลยทั้งสองถูกฟ้องเป็นคดีนี้ก็เนื่องจาก จำเลยที่ 1 ได้ฟ้องโจทก์ในคดีนี้เป็นจำเลยในคดีอาญาหมายเลขดำ ที่ 2206/2534 ของศาลจังหวัดสงขลา ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80, 157, 364 และ 91 คดีมีมูล ศาลประทับฟ้อง ไว้พิจารณาแล้ว และคดีดังกล่าวจำเลยที่ 1 ในฐานะโจทก์ได้ยื่น คำร้องขอโอนคดีไปพิจารณาที่ศาลอาญา ขณะนี้อยู่ระหว่าง การพิจารณาของประธานศาลฎีกา เนื่องจากโจทก์ยังมีได้โยกย้าย ออกนอกเขตพื้นที่ที่เกิดเหตุหรือถูกสั่งพักราชการ และโดยที่โจทก์ เป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่สืบสวนได้ใช้อำนาจข่มขู่ จำเลยทั้งสองและประจักษ์พยานของจำเลย ทำให้พยานบางรายหลบหนีออกนอกพื้นที่ ไม่กล้ามาเบิกความเป็นพยานที่ศาลจังหวัดสงขลาเพราะกลัว ถูกฆ่าปิดปาก หรือถูกกลั่นแกล้งหากมีการพิจารณาคดีนี้ที่ ศาลจังหวัดสงขลา อาจจะมีการขัดขวาง การพิจารณา น่าจะเกิด ความไม่สงบหรือมีเหตุร้ายแก่จำเลยและพยานตามที่โจทก์ได้ข่มขู่ไว้ และเนื่องจากจำเลยที่ 1 เป็นมุสลิม ประพฤติปฏิบัติธรรมและมีชื่อเสียง เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวมุสลิม ทั้งเป็นแกนนำของพรรคการเมือง อาจทำให้ประชาชนที่เป็นมุสลิม ในเขตอำเภอจะนะ มีความรู้สึก ไม่พอใจหรือมีเหตุผลอื่นที่

อาจมีการขัดขวางการพิจารณา ก่อให้เกิด ความไม่สงบหรือเหตุร้ายขึ้นได้ โปรดมีคำสั่งให้โอนคดีนี้ไป พิเคราะห์ที่ศาลอาญาด่วน

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,175,177 และ 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

คดีอยู่ระหว่างนัดสืบพยานโจทก์

จำเลยทั้งสองยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 33)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว กรณียังไม่พอพียงว่าอาจมีการขัดขวางต่อการพิจารณา หรือน่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้น จึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

พิเคราะห์แล้ว กรณียังไม่พอพียงว่าอาจมีการขัดขวางต่อการพิจารณา หรือน่ากลัวว่าจะเกิดความไม่สงบหรือเหตุร้ายอย่างอื่นขึ้น จึงไม่อนุญาตให้โอนคดี

(สวัสดี โชติพานิช-ประธานศาลฎีกา-)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ